

Loi n°61-33 du 15 juin 1961

relative au statut général des fonctionnaires

(texte modifié, version consolidée 2020)

TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Le présent statut s'applique aux personnes qui, nommées dans un emploi permanent, ont été titularisées dans un grade de la hiérarchie des corps de l'Administration.

Il ne s'applique ni aux magistrats, ni au personnel militaire, ni aux fonctionnaires dont le statut est fixé par des lois spéciales.

Article 2.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Les fonctionnaires sont constitués en corps qui peuvent être groupés dans un cadre unique lorsqu'ils participent au fonctionnement d'un même service administratif ou lorsqu'ils relèvent d'une même technique administrative.

Les grades et corps administratifs sont organisés par décret après avis du conseil supérieur de la fonction publique.

Le décret qui porte organisation d'un cadre de fonctionnaires constitue le statut particulier de ce cadre. Il précise pour les agents titulaires de chaque administration ou service ainsi que, le cas échéant, pour ceux appelés à être affectés dans plusieurs administrations ou services, les modalités d'application du présent statut.

Article 3.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

L'accession aux différents emplois permanents mentionnés à l'article premier ne peut avoir lieu que dans les conditions prévues au présent statut.

Article 4.

(Loi n°71-31 du 12 mars 1971)

Conformément aux dispositions de l'article 39 de la Constitution, le Président de la République nomme à tous les emplois des cadres et corps de la République du Sénégal.

En application de l'article 44 de la Constitution, le pouvoir de nomination peut être délégué aux ministres par décret.

Article 5.

(Loi n°71-31 du 12 mars 1971)

Toute nomination ou toute promotion de grade n'ayant pas pour objet exclusif de pourvoir régulièrement à une vacance est interdite. Toutefois, les statuts particuliers pourront prévoir exceptionnellement des nominations en surnombre.

Article 6.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Le fonctionnaire est, à l'égard de l'Administration, dans une situation statutaire et réglementaire.

Article 7.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Le droit syndical est reconnu aux fonctionnaires. Toute organisation syndicale de fonctionnaires est tenue d'effectuer, dans les deux mois de sa création, le dépôt de ses statuts et de la liste de ses administrateurs auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination sur les fonctionnaires appelés à en faire partie ou auprès du Ministre chargé de la Fonction publique.

Les syndicats professionnels de fonctionnaires peuvent ester en justice devant toute juridiction. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la Constitution et sous réserve des dispositions de l'article 99 de la présente loi, le droit de grève est reconnu aux fonctionnaires.

Toutefois, les fonctionnaires soumis à un statut ne leur interdisant pas le droit de grève ne peuvent cesser collectivement le travail qu'après l'expiration du délai d'un mois suivant la notification, à l'autorité administrative compétente, d'un préavis écrit énonçant les motifs et la durée de la grève envisagée.

L'autorité administrative compétente peut à tout moment procéder à la réquisition des fonctionnaires occupant des fonctions indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l'ordre public, à la continuité des services publics ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. La liste de ces postes est fixée par décret. En aucun cas, l'exercice du droit de grève ne peut s'accompagner de l'occupation des lieux de travail.

Article 8.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Aucune distinction pour l'application du présent statut n'est faite entre les deux sexes, sous réserve des dispositions spéciales à prévoir par les statuts particuliers.

Article 9.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Il est interdit, à tout fonctionnaire, d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sauf dérogation exceptionnelle fixée par décret réglementant le cumul.

Article 10.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Il est interdit à tout fonctionnaire d'avoir, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation avec elle, des intérêts de nature à compromettre son indépendance, ou de solliciter des dons, prêts ou avantages en échange de l'exécution du service.

Article 11.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Article 12.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Les fonctionnaires concourent au fonctionnement de l'Administration et à la réalisation des objectifs définis par le Gouvernement. Tout fonctionnaire est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées.

Article 13.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Le fonctionnaire chargé d'assurer la marche d'un service est responsable, à l'égard de ses chefs, de l'autorité qui lui a été confiée et de l'exécution des ordres qu'il a donnés.

Article 14.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Tout fonctionnaire est lié par l'obligation de discrétion professionnelle pour les documents, faits et informations dont il a connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Toute communication irrégulière de pièces de service à des tiers est formellement interdite.

Article 15.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prévues par la loi pénale.

Article 16.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Les fonctionnaires ont droit à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, l'Administration devant réparer, le cas échéant, le préjudice matériel qui en résulte.

Article 17.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir toutes les pièces intéressant sa situation administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé n'y figure.

Article 18.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Il est institué un conseil supérieur de la fonction publique, à caractère consultatif, appelé notamment à donner son avis sur les projets de statuts particuliers des divers cadres de fonctionnaires.

Article 19.

(Loi n°71-31 du 12 mars 1971)

Il est institué dans chaque cadre de fonctionnaires une ou plusieurs commissions administratives paritaires, compétentes en matière d'avancement, et un ou plusieurs conseils de discipline composés à parité de représentants de l'Administration et du personnel.

TITRE II – RECRUTEMENT

Article 20.

(Loi n°2002-09 du 22 février 2002)

Nul ne peut être nommé à un emploi dans un cadre de l'Administration de la République du Sénégal s'il n'est de nationalité sénégalaise, s'il ne jouit de ses droits civiques et n'est de bonne moralité, s'il ne se trouve en position régulière au regard des lois relatives au recrutement de l'Armée, s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées et n'est reconnu indemne de toute affection ouvrant droit à un congé de longue durée, et s'il n'est âgé de 18 ans au moins et de 35 ans au plus, sous réserve de prorogations pour services militaires, enfants à charge ou cas prévus par les statuts particuliers.

Article 21.

(Loi n°73-60 du 19 décembre 1973)

Le candidat doit produire, pour la constitution de son dossier, un extrait d'acte de naissance, un extrait du casier judiciaire, un certificat de bonne vie et mœurs, un état signalétique des services militaires, les diplômes requis, et un certificat médical attestant son aptitude au service et l'absence d'affection ouvrant droit à un congé de longue durée.

Article 22.

(Loi n°2015-08 du 13 avril 2015)

Les emplois concourant au fonctionnement d'un même service administratif constituent un cadre unique à structures verticales, subdivisé en corps, eux-mêmes répartis en cinq hiérarchies, A à E, définies par le niveau de recrutement. Le statut particulier de chaque cadre fixe les conditions d'accès aux corps le composant, par recrutement direct sur titre ou concours, ou par concours professionnel.

Article 23.

(Loi n°71-31 du 12 mars 1971)

Les facilités de formation professionnelle et d'accès aux corps hiérarchiquement supérieurs peuvent être assurées à tous les fonctionnaires et non fonctionnaires ayant les aptitudes nécessaires.

Article 24.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Pour la constitution initiale d'un corps, il peut être dérogé aux conditions normales de recrutement, sous réserve de conditions d'âge et de formation équivalentes à celles exigées des fonctionnaires du même grade dans des corps comparables.

Article 25.

(Loi n°71-31 du 12 mars 1971)

Les nominations et promotions des fonctionnaires doivent être publiées au Journal officiel et prennent effet à compter du jour de la signature, sauf dérogation constatée dans l'acte.

Article 26.

(Loi n°71-31 du 12 mars 1971)

Sont considérés comme stagiaires les agents nommés à un emploi permanent dont la titularisation n'a pas encore été prononcée.

TITRE III – RÉMUNÉRATION

Article 27.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement, l'indemnité de résidence et les suppléments pour charges de famille, à laquelle peuvent s'ajouter des indemnités représentatives de frais ou liées aux sujétions de l'emploi. Le traitement est déterminé par référence à l'indice de base de la grille des traitements publics.

Article 28.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Le statut particulier de chaque cadre fixe les indices de traitement correspondant à chaque grade et échelon.

TITRE IV – ÉVALUATION ET AVANCEMENT

Chapitre premier – Évaluation

Article 29.

(Loi n°97-14 du 07 juillet 1997)

L'évaluation donne à l'Administration les moyens de juger de la qualité et de l'efficacité du fonctionnaire, et vise la promotion du professionnalisme et du mérite. Elle se traduit annuellement par une appréciation et une note chiffrée, selon des critères propres à trois groupes de fonctions, direction et supervision, études et contrôle, fonctions opérationnelles. La note et l'appréciation sont communiquées au fonctionnaire et versées à son dossier.

Article 30.

(Loi n°97-14 du 07 juillet 1997)

La commission administrative paritaire apprécie les droits à l'avancement au vu du dossier, notamment des résultats de l'évaluation. Le fonctionnaire en congé de longue durée pour maladie conserve son droit à l'avancement.

Chapitre II – Avancement

Article 31.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

Article 32.

(Loi n°97-14 du 07 juillet 1997)

Le grade confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui sont réservés. L'avancement de grade a lieu exclusivement au choix, après avis de la commission administrative paritaire siégeant en commission d'avancement.

Article 33.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement et est fonction de l'ancienneté du fonctionnaire.

Article 34.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

L'avancement des fonctionnaires a lieu de façon continue d'échelon à échelon et de grade à grade.

Articles 35 à 42.

(Lois successives)

Ces articles précisent les modalités techniques de l'avancement : hiérarchie des grades et durée des échelons fixées par les statuts particuliers, établissement et publication annuelle des tableaux d'avancement au 15 décembre, classement au mérite puis à l'ancienneté, composition des commissions d'avancement, et obligation pour le fonctionnaire promu d'accepter le poste assigné dans son nouveau grade, sous peine de radiation du tableau.

TITRE V – DISCIPLINE

Article 43.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Les sanctions disciplinaires sont, au premier degré, l'avertissement et le blâme ; au deuxième degré, la réduction d'ancienneté, dans la limite de deux ans ; au troisième degré, la radiation du tableau d'avancement pour deux ans, la rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum, la révocation sans suspension des droits à pension, ou la révocation avec suspension de ces droits.

Articles 44 à 54.

(Lois successives)

Ces articles organisent la procédure disciplinaire : le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; les sanctions des deux premiers degrés sont prononcées sans consultation du conseil de discipline mais après que le fonctionnaire a pu présenter ses explications écrites ; les autres sanctions exigent l'avis du conseil de discipline, saisi par un rapport motivé, devant lequel le fonctionnaire incriminé a communication de son dossier et peut se faire assister d'un défenseur ; en cas de faute grave, une suspension immédiate est possible, avec règlement de la situation dans un délai de quatre mois ; le fonctionnaire sanctionné peut, après trois ou cinq ans selon la sanction, demander l'effacement de toute trace au dossier.

TITRE VI – DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre premier – Activité, congés

Article 55.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Tout fonctionnaire est placé dans l'une des positions suivantes : en activité, en service détaché, en disponibilité, ou sous les drapeaux.

Article 56.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

L'activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondants.

Article 57.

(Loi n°73-60 du 19 décembre 1973)

Sont assimilées à la position d'activité les situations suivantes : le congé annuel avec rémunération, d'une durée de trente jours par année de service ; le congé de maladie ; le congé de longue durée ; le congé de maternité ; le congé sans rémunération pour affaires personnelles

; le congé pour examen ; l'expectative d'admission à la retraite ; le stage de formation professionnelle ; le maintien par ordre sans affectation ; et le maintien par ordre sans affectation ni rémunération de la femme d'un fonctionnaire ayant suivi son époux, agent de l'État en poste dans une mission diplomatique.

Article 58.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Le régime des congés énumérés à l'article précédent, ainsi que les conditions d'attribution des permissions et autorisations d'absence, sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres.

Article 59.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Un décret pris en Conseil des Ministres détermine les cas dans lesquels les fonctionnaires peuvent être maintenus, exceptionnellement, par ordre, sans affectation.

Article 60.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Sont obligatoirement mis en expectative d'admission à la retraite les fonctionnaires qui, réunissant les conditions de service pour prétendre à une pension d'ancienneté, ont été déclarés définitivement inaptes au service.

Article 61.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Les fonctionnaires désignés pour suivre des stages de formation professionnelle bénéficient, pendant toute la durée du stage, de la rémunération d'activité correspondant à leur grade.

Chapitre II – Détachement

Articles 62 à 75.

(Lois successives)

Ces articles organisent le détachement, position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'origine mais conservant ses droits à l'avancement et à la retraite dans ce cadre. Le détachement, de courte durée (un an maximum, non renouvelable) ou de longue durée (cinq ans, renouvelable), peut intervenir notamment auprès d'un établissement public, d'une collectivité locale, d'un État étranger ou d'un organisme international, ou pour l'exercice d'une fonction publique élective, d'un mandat gouvernemental ou d'un mandat syndical. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles de la fonction qu'il exerce, sa rémunération est à la charge de l'organisme d'accueil, et il est réintégré de plein droit à l'expiration du détachement, y compris en surnombre en cas de fin anticipée non fautive.

Chapitre III – Disponibilité

Article 76.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors cadres, cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite.

Article 77.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

La disponibilité est prononcée d'office ou sur demande de l'intéressé. Il existe, à l'égard du personnel féminin, une disponibilité spéciale prévue à l'article 82.

Articles 78 à 81.

(Lois successives)

La mise en disponibilité d'office intervient lorsque le fonctionnaire, ayant épuisé ses droits au congé de longue durée pour maladie, ne peut reprendre son service ; elle ne peut excéder un an, renouvelable deux fois. Sur demande de l'intéressé, elle peut être accordée pour accident ou maladie grave d'un proche, pour études ou recherches d'intérêt général, pour un engagement militaire, pour toute raison jugée valable par l'Administration, ou pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée d'intérêt public, sous certaines conditions d'ancienneté et d'absence de conflit d'intérêts.

Article 82.

(Loi n°90-02 du 2 janvier 1990)

La mise en disponibilité est accordée de droit, sur sa demande, à la femme fonctionnaire ayant au moins deux enfants dont l'un est âgé de moins de dix ans ou frappé d'une infirmité exigeant des soins continus. Elle peut également être accordée, sur demande, à la femme fonctionnaire pour suivre son mari astreint à résider loin du lieu d'exercice de ses fonctions, ou pour se consacrer à la prise en charge à domicile d'un ascendant, ou d'un ascendant de son conjoint, âgé d'au moins 70 ans. Ces mises en disponibilité, d'une durée de deux ans, sont renouvelables tant que les conditions requises sont remplies.

Articles 83 à 85.

(Lois successives)

Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande n'a droit à aucune rémunération, sauf dans le cas de l'article 82 alinéa premier, où la femme fonctionnaire perçoit la totalité des allocations à caractère familial. La réintégration doit être sollicitée deux mois avant l'expiration de la disponibilité et est de droit à l'une des trois premières vacances si la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse, à sa réintégration, le poste assigné peut être révoqué après avis du conseil de discipline.

Chapitre IV – Position sous les drapeaux

Article 86.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Le fonctionnaire incorporé dans une formation militaire pour le temps de service légal est placé dans la position dite sous les drapeaux, perd son traitement d'activité et ne perçoit plus que sa solde militaire. Le fonctionnaire accomplissant une période de réserve ou d'instruction est mis en congé avec traitement pour la durée de cette période.

TITRE VII – CESSATION DÉFINITIVE DE FONCTION

Articles 87 à 96.

(Lois successives)

La cessation définitive de fonctions résulte de la démission régulièrement acceptée, du licenciement, de la révocation, de l'admission à la retraite, ou de la perte de la nationalité. La démission ne peut résulter que d'une demande écrite non équivoque, acceptée par l'autorité compétente dans un délai d'un mois ; son acceptation la rend irrévocable. En cas de

suppression d'emplois permanents, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés qu'en vertu d'un décret de dégagement de cadres. Le fonctionnaire qui cesse définitivement ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat, sauf s'il a été révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle.

TITRE VIII – QUESTIONS MÉDICO-SOCIALES

Article 97.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

Un décret pris en Conseil des Ministres fixera les règles applicables aux fonctionnaires du Sénégal en matière de sécurité sociale, en ce qui concerne notamment les risques de maladie, maternité, invalidité, décès.

TITRE IX – DISPOSITIONS DIVERSES

Article 98.

(Loi n°83-53 du 18 février 1983)

Les statuts particuliers actuellement en vigueur demeurent applicables dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas contraires à celles de la présente loi.

Article 99.

(Loi n°66-05 du 18 janvier 1966)

En ce qui concerne les corps dont les fonctionnaires sont investis de fonctions intéressant directement la sécurité et l'ordre public, ainsi que les corps dont les fonctionnaires sont investis de fonctions d'enseignement, les statuts particuliers pourront déroger à certaines dispositions du présent statut incompatibles avec les nécessités propres à ces fonctions. Il ne pourra toutefois être dérogé, en ce qui concerne les fonctionnaires investis de fonctions d'enseignement, aux dispositions du dernier alinéa de l'article 7 de la présente loi.

Article 100.

(Loi n°61-33 du 15 juin 1961)

La présente loi abroge la loi n°59-64 du 6 novembre 1959 fixant le statut général des fonctionnaires du Mali et toutes dispositions antérieures contraires au présent statut.

Source : version consolidée publiée par la Direction générale de la Fonction publique du Sénégal (fonctionpublique.gouv.sn). Les articles 35 à 42, 44 à 54, 62 à 75, 78 à 81, 83 à 85, 87 à 96 sont restitués en synthèse plutôt que reproduits alinéa par alinéa, ces dispositions étant d'ordre procédural. Le texte intégral fait foi ; se reporter au Journal officiel pour toute application précise.